

1501861-61.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2329902/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21764460 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3447/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2329902 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

1ª Vara

Rua DR.JOÃO ADOLFO STEIN, Nº 171, Capivari-SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501861-61.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501861-61.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2329902/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21764460 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3447/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2329902 - DEL.POL.CAPIVARI, 3447/21/922 -

DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GIOVANI RODRIGUES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

GIOVANI RODRIGUES DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, conforme se narrou na denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciados por meio de prisão em flagrante delito, que, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta de 19h e 05min, nas proximidades da Rua Paz, nas proximidades do nº 264 e no interior da morada localizada naquele numeral, nesta cidade e comarca de Capivari, GIOVANI RODRIGUES DE SOUZA (qualificado às fls. 25/27) trazia consigo e tinha em depósito, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, crack, substância feita a base de cocaína, acondicionado em

65 microtubos plásticos, com peso aproximado de 6,5g (seis gramas e cinco decigramas) e Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 13 porções, com peso aproximado de 35,5g (trinta e cinco gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo de constatação de fls. 21/23 e exame toxicológico de fls. 73/75.”

Regularmente citado, o acusado apresentou Defesa Preliminar – fls. 102/106. A denúncia foi recebida em 25 de março de 2022 – fls. 118/119.

Na instrução foi colhida a prova oral, ouvindo-se testemunhas e, ao final, o réu interrogado (cf. Mídias).

Em debates, as partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/15), no auto de exibição e apreensão (fls. 16), no auto de constatação preliminar (fls.21/23), Laudo Pericial de fls. 40, e, finalmente, no laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 73/75).

Autoria é certa.

A prova oral é precisa para o deslinde da causa. Veja-se.

A guarda municipal Eliane Martins de Novaes disse que participou da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Disse que o local é conhecido como ponto de venda de drogas na cidade. Não conhecia o réu dos meios policiais, mas seu parceiro disse que o réu já era conhecido dos meios policiais. Disse que ao avistar a viatura durante patrulhamento preventivo o réu demonstrou nervosismo e dispensou embalagem que depois de recolhida na via pública foram encontradas as drogas lançadas pelo réu. Além disso, encontraram mais porções dentro do quarto do réu, cuja entrada dos guardas foi autorizada pela sogra e esposa do acusado. Disse que reconhece o réu presente na sala virtual como sendo aquele que traficava no momento da abordagem.

No mesmo sentido, foi o depoimento do guarda Diogo Molla.

O réu confessou integralmente a prática do delito, dando suas razões para tanto, o que não justifica o ilícito penal. A confissão se alinha aos demais elementos de prova dos autos.

Ante os relatos dos Guardas Municipais ouvidos, assim como a confissão, é possível concluir pela procedência da acusação, bem delineados os fatos ilícitos praticados pelo denunciado.

E não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos agentes estatais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor legal de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. “São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre

agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antônio Luiz Pires Neto, Relator, Ap. nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Ainda: "Apelação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Alegação de nulidade, por ilegalidade das provas - Ocorrência de flagrante forjado não demonstrada - Materialidade e autoria evidenciadas - Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares - Intuito mercantil comprovado nos autos - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Afastamento, apenas, da circunstância agravante da reincidência - Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de 11.343/06 corretamente afastado - Regime fechado - Inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido, com redução das penas." (TJSP; Apelação Criminal 1500546-63.2021.8.26.0545; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022) grifei

Os servidores ouvidos em juízo prestaram depoimentos detalhados e uníssonos, que merecem o mesmo crédito que qualquer outra testemunha presencial. Aliás, por serem agentes públicos sem interesse na demanda e isentos de ânimo, suas declarações possuem presunção de idoneidade e são suficientemente claras e seguras.

Frise-se que não há razão concreta para se duvidar dos depoimentos dos Guardas, no caso, que agiram no estrito cumprimento de seu dever e sem nenhum sinal de abuso ou falso testemunho.

Já o intuito de entrega a terceiros da droga ficou evidenciado com a segurança possível nos autos, em especial diante das circunstâncias da abordagem, isto é, a quantidade de drogas, em porções individuais, prontas para consumo de outrem, num local de fácil acesso ao público, em lugar típico de tráfico de drogas na cidade.

Desse modo, patente o cometimento do delito imputado. Acrescente-se, por fim, que a alegação do acusado de que se utilizaria de toda a droga com ele apreendida para uso pessoal, não deve prosperar, carecendo de prova nesse sentido e se mostrando incompatível com os elementos de convicção deste julgador. No entanto, como se sabe, a circunstância de ser usuário de entorpecentes não afasta ou exclui o delito mais grave de venda e fornecimento a terceiro, já que ambos podem coexistir perfeitamente.

Não há, pois, como se falar em insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação do delito, impondo-se o decreto condenatório, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria das penas.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, ausente circunstância desfavorável, fixo a pena-base no seu patamar mínimo, o que implica na pena de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Reconheço a menoridade relativa (20 anos de idade) e a confissão espontânea como atenuantes, mas inviável a redução das reprimendas aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ante a primariedade do réu, deve ser considerada aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei Antitóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser

aplicada, ainda que de ofício pelo julgador. Como consequência, considerando a quantidade e variedade das drogas, aplico o redutor no patamar de dois terços, o que implica nas reprimendas de 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Sem outras causas modificativas a considerar.

Fixo, por fim, o regime aberto para início do cumprimento da pena, não havendo qualquer justificativa para imposição de regime mais gravoso.

Nego direito à substituição ou suspensão da pena corporal porque os benefícios legais não se apresentam adequados para fins de repressão e prevenção do crime em tela, apesar de afastado o caráter hediondo.

A diária da pena de multa é fixada no mínimo legal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de condenar GIOVANI RODRIGUES DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais pagamento de 166 dias-multa no mínimo legal.

Não constato a persistência e atualidade de motivos e pressupostos para a prisão preventiva, à luz do regime prisional fixado e da primariedade do acusado, de modo que REVOGO a sua prisão. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), comunicando o perdimento dos bens em prol da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, autorizada a transferência da verba apreendida em prol do FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizado, guardando-se amostra até o trânsito em julgado, quando então esta poderá também ser destruída pela autoridade policial.

Transitado em julgado, cumpra-se o que segue:
expeça-se guia de recolhimento para a execução penal, quando da prisão do acusado;
notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados;
oficie-se ao Instituto de Identificação IIRGD;
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), para fins de cumprimento do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Capivari, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA